Nuestro MODO SEGURO

Propuesta de cualificación a la **Ruta para la atención especializada** a **niños, niñas y adolescentes** víctimas directas de la **trata de personas**

BIENESTAR FAMILIAR
#TuVidaCambia
En colaboración con Canadá
OIM ONU MIGRACIÓN

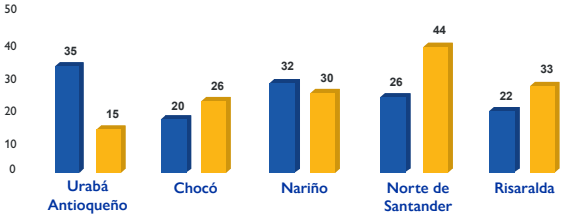
Nuestro MODO SEGURO

¿CÓMO SE LOGRÓ CONSOLIDAR ESTA PROPUESTA?

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Actores identificados: **283**

Incluyó el **mapeo de actores**, como herramienta de indagación para identificar y clasificar a los actores sociales existentes en el territorio y que tienen alguna relación con el fenómeno de explotación sexual, trata de personas y medios virtuales.



37 Entrevistas presenciales y virtuales semiestructuradas

28 Cuestionarios sobre rutas y protocolos

10 Grupos focales con funcionarios locales y niños, niñas, adolescentes y jóvenes

238 Participantes en grupos focales

RUTAS Y PROTOCOLOS

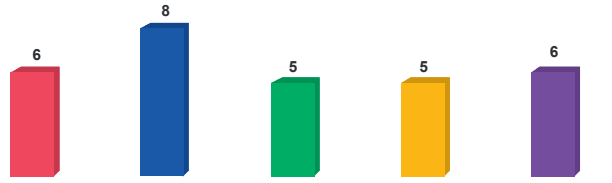
Revisión de la normativa nacional y de los protocolos para la atención de las entidades competentes

28 Entrevistas semiestructuradas

9 Normas del orden nacional

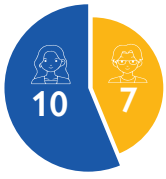
3 Protocolos revisados (salud, justicia y protección)

1 Ruta nacional para la asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas



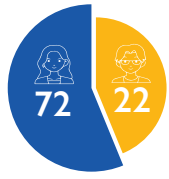
Encuentros a nivel nacional y territorial para conocer la respuesta a la problemática

2 Encuentros nacionales



17 Participantes

2 Encuentros territoriales



94 Participantes

ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Iniciativas comunitarias

60

- **Nivel individual:** Grupos de jóvenes, colectivos juveniles
- **Nivel comunitario:** Clubes deportivos
- **Nivel institucional:** Instituciones educativas

Enfocadas en

Arte
Cultura
Deporte

Análisis de la normativa vigente, leyes, decretos
- Ley 7 de 1979
- Ley 985 de 2005
- Ley 1098 de 2006
- Decreto 1818 de 2020
- Decreto 1066 de 2015
- Decreto 1069 de 2014

Lineamientos ICBF
- Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes, víctimas de trata de personas
- Anexo del lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas

Resoluciones y sentencias
- Salud, Resolución 459 de 2012
- Fiscalía, Resolución 1774 de 2020
- Educación, Ley 1620 de 2013
- Sentencia C-355 de 2006

Análisis rutas locales
- Risaralda
- Norte de Santander
- Nariño
- Chocó
- Urabá antioqueño

BIENESTAR FAMILIAR
#TuVidaCambia
En colaboración con Canadá
OIM ONU MIGRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7 de 1979, el objeto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está dirigido a fortalecer la familia y proteger a los niños, niñas y adolescentes[1]. De la misma manera, el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de las personas menores de 18 años[2], por lo que, su ámbito de aplicación se orienta a los niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana[3].

En este sentido, una de las responsabilidades del Estado es restablecer los derechos que se encuentren en posible vulneración o amenaza de los niños, niñas o adolescentes extranjeros que estén en Colombia, a través de las actuaciones adelantadas por las autoridades administrativas (defensores, comisarios de familia e inspectores de policía cuando corresponda)[4] quienes son competentes para dar apertura y trámite a los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos -PARD[5].

La ruta de protección está determinada de manera general para todo niño, niña y adolescente migrante de cualquier nacionalidad, de la siguiente manera:

1 Identificación

Establecer si el niño, niña o adolescente es no acompañado o separado[6].

2 Corresponsabilidad

Informar a la Policía Nacional o autoridades administrativas (Defensor/a, Comisario/a de Familia o Inspector de Policía).

---

1 Cfr. Art. 20 Ley 7 de 1979.
2 Cfr. Art. 2 y 3 Código de la Infancia y la Adolescencia.
3 Cfr. Art. 4 ibídem.
4 Cfr. Arts. 50 y 51 ibídem.
5 De acuerdo con los artículos 50 y 51 del Código de la Infancia y la Adolescencia, la finalidad del PARD es la restauración de la dignidad e integridad de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes cuando estos se encuentran amenazados o vulnerados.
6 **Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.** Los niños, niñas y adolescentes no acompañados son aquellos que no están bajo el cuidado ni de sus padres, ni de familiares adultos, ni de un adulto al que le competa esa responsabilidad. Se puede tratar así de personas menores de 18 años que viajan solas por diferentes circunstancias, que viajan con otros niños, niñas o adolescentes, que se extravían de sus familiares en el proceso migratorio, o que están en compañía de adulto que no tienen la responsabilidad de su cuidado. Dado que los niños, niñas y adolescentes no acompañados son especialmente vulnerables y tienen vulnerado su derecho a estar con su familia y no ser separados de ella, siempre que una Autoridad Administrativa conozca de uno de estos casos, luego de una verificación inicial de garantía de derecho, deberá aperturar un PARD registrando en el SIM el motivo de ingreso: "niño, niña o adolescente no acompañado". De igual manera, cuando haya un adolescente no acompañado en conflicto con Ley Penal, en paralelo al acompañamiento que se brinda en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA-, en todos los casos, debe ser sujeto de un PARD.
Niño, niña o adolescente migrante separado: toda persona extranjera menor de 18 años que está *"separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de menores acompañados por otros miembros adultos de la familia"*

2 Corresponsabilidad

Informar a la Policía Nacional o autoridades administrativas (Defensor/a, Comisario/a de Familia o Inspector de Policía).

3 Verificación y garantía de derechos

Según cada caso, la autoridad administrativa procederá a realizar verificación de garantía de derechos; en casos de Niños, niñas, adolescentes migrantes no acompañados o separados (NNANS), se apertura el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) (Cfr. Art. 52 Código de la Infancia y la Adolescencia).

4 Protección internacional

La autoridad administrativa podrá identificar, si se requiere: solicitud de refugio, declaración de apatridia, trámite del Permiso de Protección Temporal (PPT), entre otras acciones encaminadas a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia migrante.

5 Contacto con consulado, embajada u homólogo

Búsqueda de familia garante con fines de reunificación familiar o, en su defecto, considerar un retorno seguro al sistema de protección del país de origen.

Cuando se esté en presencia de un niño, niña o adolescente migrante de nacionalidad venezolana tenga en cuenta la siguiente información:

La ruta de protección para todo niño, niña y adolescente migrante de nacionalidad venezolana

Por otro lado, la ruta de atención para los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana está determinada en el Memorando de Entendimiento suscrito entre Colombia y Venezuela el 18 de noviembre de 2023, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Las contrapartes técnicas del Memorando de Entendimiento son, por parte del Gobierno venezolano, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Mesa Nacional de Protección Migratoria de niños, niñas y adolescentes, y por parte de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la Dirección de Protección.

BIENESTAR FAMILIAR
#TuVidaCambia
En colaboración con Canadá
OIM ONU MIGRACIÓN

El Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela (MoE Col-Ven) contempla los siguientes mecanismos de coordinación:

1 Obtención de documentos de identificación

Los niños, niñas o adolescentes que carezcan de ellos podrán activar el memorando en casos de apatridia o cuando se requiera el duplicado del documento de identidad del NNA.

2 Búsqueda de familia en Venezuela

Recuerde aportar los datos de ubicación de la familia en ese país o los soportes que considere útiles para que las autoridades de Venezuela puedan realizar una búsqueda en sus bases de datos públicas.

3 Reunificación familiar

Ante un resultado positivo de la búsqueda de familia en Venezuela, puede solicitar una evaluación del entorno familiar en ese país, para verificar que la familia sea garante de los derechos del NNA y procurar el retorno o traslado a Venezuela para la reunificación familiar.

4 Retorno seguro al sistema de protección venezolano

Ante un resultado negativo de la búsqueda de familia garante en Venezuela, puede solicitar una evaluación de entorno institucional para conocer las modalidades alternativas de cuidado y protección disponibles en Venezuela para el retorno con garantías del niño, niña o adolescente al sistema de protección de su país de origen.

Con el MoE se crea un canal único de comunicación entre ambos países para facilitar el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual la autoridad administrativa o judicial podrá activar los mecanismos de coordinación y enviar solicitudes elaborando un oficio dirigido a la Mesa Nacional de Protección Migratoria de NNA de Venezuela y enviarlo al correo electrónico asistido por la Dirección de Protección a través del Grupo de Restitución Internacional (solicitudesvenezuela@icbf.gov.co).

Desde el Centro de Contacto de la Dirección de Servicios y Atención del ICBF se tienen dispuestos los siguientes canales de atención a través de los cuales se pueden realizar los reportes de los casos de presunta vulneración de derechos en contra de niños, niñas y adolescentes, incluyendo los relacionados con la trata de personas.

Estos reportes se pueden realizar mediante la Línea **141**, las 24 horas del día y los siete días de la semana, o por cualquiera de nuestros canales de atención en los siguientes horarios:

Chat ICBF
Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Página web
www.icbf.gov.co

WhatsApp
320 239 16 85
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Llamada en línea
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Solicitudes PQRS
24 horas del día los 7 días de la semana

Línea Gratuita Nacional
01-8000-91-8080
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Videollamada
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Correo electrónico
atencionalciudadano@icbf.gov.co

Libertapp
App de descarga gratuita disponible para Android y Apple

Mininterior
01-8000- 52-2020

BIENESTAR FAMILIAR · #TuVidaCambia · En colaboración con Canadá · OIM ONU MIGRACIÓN

Activación de ruta a niños, niñas y adolescentes víctimas directas de trata de personas

Prácticas de riesgo
Delitos conexos al delito de trata de personas

Trata interna:

- ICBF (Líneas 141) y atención presencial.
- Centro Operativo Antitrata de Personas (COAT), Ministerio del Interior
- Policías judiciales: Migración Colombia (víctimas extranjeras), DIJIN, CTI

Apoyarse con la Policía de Infancia y Adolescencia para traslados.

Trata externa:

- El consulado de Colombia en el país donde se encuentra la posible víctima

Realizar una articulación con INTERPOL, para el reporte del caso la Base de Datos Internacional de Interpol sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE)

Remitir formato de reporte de caso diligenciado al correo: **coordinacioncoat@mininterior.gov.co**

La coordinación de acciones se realizará a través de la Autoridad Administrativa (ICBF)

Gestionar con el Centro Cibernético de la Policía Nacional control y seguimiento en la página web: https://caivirtual.policia.gov.co/

Reporte de caso: el numeral 4 "Captación, traslado y explotación" se debe incluir la URL*, usuario, dispositivo, etc.).

El COAT

Dará aviso al Comité de lucha contra la trata de personas departamental y/o municipal del lugar en el que se encuentre la víctima para la activación intersectorial de la ruta de asistencia y protección

Coordinar con la Policía Nacional para incautación y embalaje de evidencia.

Fortalecer la institucionalidad Divulgación de la Ruta Informe a Mininterior.

Verificación del estado de derechos del niño, niña o adolescente posible víctima de trata de personas

Indagar: ausencia de control y supervisión a medios audiovisuales.

Apertura del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos PARD

Reconocer la condición migratoria de NNA no acompañados y/o separados.

Acompañamiento en el uso de redes sociales y/o dispositivos móviles.

Remisiones pertinentes a sector Salud - Activación Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF)

Apoyarse en el anexo técnico, en la Resolución 459 de 2012 (atención en salud) y Sentencia C-355 de 2006 para el acceso al aborto a partir de la semana 24 en casos de violencia sexual.

Instauración de denuncia penal

Análisis de situación de riesgo

Conexidad, coacción y continuidad del delito.

Traslado a modalidades de atención

Apoyo y fortalecimiento a la familia

- Intervención de apoyo
  Apoyo psicológico especializado
- Intervención de apoyo - Apoyo psicosocial
- Externado Media Jornada

Modalidades de atención en medio diferente a la familia o red vincular

- Casa Hogar
- Hogar sustituto

Establecer rutinas que favorezcan la autonomía y el autocuidado en los entornos virtuales.

Abreviaturas:
COAT: Centro Operativo Anti-Trata
ICSE: International Child Sexual Exploitation database
NNA: niños, niñas y adolescentes
SNBF: Sistema Nacional de Bienestar Familiar
SIUCE: Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar

Recomendaciones desde los entornos virtuales

* URL: Es el mecanismo usado por los navegadores para obtener cualquier recurso publicado en la web. URL significa Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme). Una URL no es más que una dirección que es dada a un recurso único en la Web

BIENESTAR FAMILIAR
#TuVidaCambia
En colaboración con Canadá
OIM ONU MIGRACIÓN

Restablecimiento del derecho a la salud

En el marco de las acciones de seguimiento a la prestación del servicio de salud que garantice el restablecimiento de este derecho a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual de contextos de trata y en los entornos virtuales, tenga en cuenta:

- Es importante considerar que "para que exista la conducta de Trata con fines de explotación sexual de un niño, niña o adolescente, en lugar de cualquier otro de los delitos contemplados como de explotación sexual, se requiere del traslado y desarraigo de la persona menor de edad víctima de la explotación, rompiendo su red vincular de apoyo y sustrayéndolo de su ambiente social generando una mayor vulnerabilidad de éste para lograr su explotación"[7]. Por lo anterior, en el marco del restablecimiento del derecho a la salud se considera importante constatar que los profesionales en salud no desestimen, en razón de los contextos virtuales, la importancia de realizar una valoración médica inicial completa, considerando la apariencia, el estado físico y el estado mental, con el fin de detectar características vinculadas al desarraigo que implique un acompañamiento psicosocial específico.
- Procurar la estabilidad de la víctima, en caso de que llegue en estado de alicoramiento o influencia de sustancias psicoactivas, para dar continuidad al cumplimiento del protocolo.
- Verificar que se realice la toma de las pruebas diagnósticas necesarias, entre ellas la asesoría y la aplicación de la prueba rápida de anticuerpos contra el VIH, para reconocer el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial, incluso si la vulneración se llevó a cabo en los entornos virtuales. (Resolución 459 de 2012)
- Garantizar que, en el marco de la atención en salud, la víctima reciba información sobre el derecho al aborto libre, legal y seguro, según la Sentencia C-355 del 2006, a partir de la semana 24 de gestación.
- Asegurar una intervención terapéutica especializada en salud mental para la víctima desde la primera consulta, en la cual se generan acciones de seguimiento por parte del sector salud, establecidas en la Resolución 459 de 2012, y en lo posible a lo largo del proceso, en el que no se desestimen las implicaciones en el estado mental y emocional que puede tener el niño, niña o adolescente a partir de la ocurrencia de la vulneración en los entornos virtuales.
- Validar los seguimientos por psiquiatría, toxicología y la posibilidad de ingreso a un programa para desintoxicación, si la victima refiere que durante el tiempo que estuvo sometida a explotación sexual en el contexto de trata de personas fue obligada a consumir psicoactivos.
- Verificar que la IPS haya hecho una búsqueda activa y realizado el informe necesario dirigido a la EPS, a la Secretaría de Salud correspondiente y a la autoridad administrativa.
- Asegurar el retorno de la víctima al sistema de salud, cuando este no llegue a los seguimientos para la continuidad en las citas de control.

7 Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes, víctimas de trata de personas

Acceso a la justicia para el restablecimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de los niños, niñas y adolescentes víctimas

- Elevar a la Fiscalía General de la Nación, en la denuncia, información detallada de la conducta punible sobre trata de personas, tales como los medios utilizados y la finalidad de explotación sexual por medios virtuales.

- Recordar que los elementos materiales probatorios, como los dispositivos tecnológicos asegurados en los procedimientos administrativos, deberán ser entregados con la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, para facilitar la investigación penal.

- Aportar a la Fiscalía General de la Nación los hechos resultantes en sus procesos administrativos que sean de ayuda dentro de la investigación penal, lo que puede surtir una ampliación en la denuncia.

Restablecimiento del derecho a la educación

En este aspecto, se considera primordial verificar el debido reporte del caso y las actualizaciones del estado de caso en la plataforma SIUCE, que posibilita cualificar las acciones de seguimiento, según lo establecido en la Ley 1620 de 2013, la cual orienta activar la ruta de atención integral a través del comité de convivencia escolar. Así mismo, cabe mencionar que la trata de personas es un delito y en el SIUCE se reportan sitaciones Tipo 1 y Tipo 2.

Inclusión social en la oferta de servicios a que tienen derecho las víctimas de trata de personas

Solicitar a las gobernaciones y/o alcaldías, con copia a los comités departamentales, distritales y/o municipales para la lucha contra la trata de personas, la oferta para la vinculación del niño, niña o adolescente a los diferentes programas alusivos a deporte, recreación y cultura con los que cuente el territorio y que sean de interés del menor de edad.

Nuestro MODO SEGURO

BIENESTAR FAMILIAR

#TuVidaCambia

En colaboración con Canadá

OIM ONU MIGRACIÓN